



PETIKAN PUTUSAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JANATIN Binti KASDI** ;
Tempat lahir : Jombang ;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 05 Desember 1982 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Watutangi RT. 01, RW. 008 Desa Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang ;
Agama : Islam ;
P e k e r j a a n : Swasta ;
Pendidikan : S M K ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Surabaya sejak tanggal 09 Nopember 2017 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah mendengar pembacaan surat Dakwaan oleh Penuntut Umum ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;
Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaian perkara ini diperoleh fakta hukum yang memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan Pasal 362 KUHP, Sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal, oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya agar memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 362 KUHP, pasal 22 ayat (4), pasal 162, pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **JANATIN Binti KASDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi korban;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah, putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **24 Januari 2018**, oleh kami: **SIFA'UROSIDIN, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **HANUNG DWI W., SH.MH.** dan **AGUS HAMZAH, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu **ARIS ANDRIANA, SH.MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **RINY NT, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

F.X HANUNG DWI W., SH.,MH.

SIFA'UROSIDIN,SH.,MH.

AGUS HAMZAH, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ARIS ANDRIANA ,SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)